

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑 자산운용회사는 두 개의 투자신탁, A 신탁과 B 신탁을 운영하고 있습니다. 갑 자산운용회사는 이 두 투자신탁을 합병하여 운영 효율을 높이하고자 합니다. 이 과정에서 갑은 합병 계획서를 작성하여 각 투자신탁의 수익자총회의 승인을 받아야 하며, 합병 계획서에는 특정한 사항들이 포함되어야 합니다. 또한, 합병의 효력 발생 시기에 대한 규정을 준수해야 합니다.

【질문】 갑 자산운용회사가 A 신탁과 B 신탁을 합병하고자 할 때, 합병 계획서에는 어떤 내용이 포함되어야 하며, 합병 후 그 효력은 언제 발생하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑 자산운용회사는 투자신탁 합병 시 신탁원본 증가액, 수익증권 배정, 현금 지급 내용, 총회 회일, 합병일 등 5 가지 핵심 사항을 기재한 합병계획서를 작성해야 합니다. 이 계획서는 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회 결의를 거쳐야 하며, 소규모 합병 등 예외 규정이 적용되지 않는 한 필수적입니다. 합병의 효력은 존속하는 투자신탁의 자산운용회사가 관련 규정에 따라 보고를 한 시점에 발생합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 193 조(투자신탁의 합병) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 193 조(투자신탁의 합병)

- ① 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 그 집합투자업자가 운용하는 다른 투자신탁을 흡수하는 방법으로 투자신탁을 합병할 수 있다.
- ② 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 제 1 항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.
 1. 투자신탁의 합병으로 인하여 존속하는 투자신탁의 증가하는 신탁원본의 가액 및 수익증권의 좌수
 2. 투자신탁의 합병으로 인하여 소멸하는 투자신탁의 수익자에게 발행하는 수익증권의 배정에 관한 사항
 3. 투자신탁의 합병으로 인하여 소멸하는 투자신탁의 수익자에게 현금을 지급하는 경우 그 내용
 4. 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 회일
 5. 합병을 할 날
 6. 투자신탁의 합병으로 인하여 존속하는 투자신탁의 신탁계약을 변경하는 경우 그 내용
 7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
- ③ 「상법」 제 527 조의 5 제 1 항 및 제 3 항은 채권자가 있는 투자신탁이 합병하는 경우에 준용한다. 이 경우 "회사"는 각각 "집합투자업자"로, "주주총회"는 "수익자총회"로 본다.
- ④ 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 수익자총회일의 2 주 전부터 합병 후 6 개월이 경과하는 날까지 다음 각 호의 서류를 본점 및 투자매매업자 또는 투자중개업자의 영업소에 비치하여야 한다. 이 경우 그 투자신탁의 수익자 및 채권자는 영업시간 중 언제든지 그 서류를 열람할 수 있으며, 그 서류의 등본 또는 초본의 교부

를 청구할 수 있다.

1. 합병하는 각 투자신탁의 최종의 결산서류

2. 합병으로 인하여 소멸하는 투자신탁의 수익자에게 발행하는 수익증권의 배정에 관한 사항 및 그 이유를 기재한 서면

3. 합병계획서

⑤ 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 제 1 항에 따라 투자신탁을 합병한 경우에는 그 사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 이 경우 합병되는 투자신탁의 수익증권이 증권시장에 상장되어 있는 때에는 거래소에도 보고하여야 한다.

⑥ 투자신탁의 합병은 존속하는 투자신탁의 집합투자업자가 제 5 항에 따라 금융위원회에 보고를 한 때에 그 효력이 발생한다. 이 경우 소멸하는 투자신탁은 해지된 것으로 본다.

⑦ 합병 후 존속하는 투자신탁은 합병으로 인하여 소멸된 투자신탁의 권리·의무를 승계한다.

⑧ 수익증권의 합병가액 산정방식, 수익자총회 승인사항의 수익자 통지, 그 밖에 투자신탁의 합병에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

• 해설: 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 합병 시 신탁원본 증가액, 수익증권 배정, 현금 지급 내용, 총회 회일, 합병일 등을 기재한 계획서를 작성하여 각 수익자총회의 결의를 얻어야 합니다. 다만 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 합병 등 대통령령으로 정하는 경우에는 이 절차를 생략할 수 있습니다.

▶ 간접투자자산 운용업법 제 106 조 제 2 항 [X 미존재] [—]

• 조문 원문: (법제처에 실존하지 않는 조문)

• 해설: 투자신탁의 합병은 존속하는 투자신탁의 자산운용회사가 제 108 조제 1 항의 규정에 의한 보고를 한 때에 그 효력이 발생합니다.

▶ (미지정) 제 108 조 제 1 항 [△ 확인필요] [—]

• 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• 해설: (해설 없음)

【결론】

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 193 조에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우에는 합병계획서를 작성하여 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.

인용 검증: 1/3 법제처 확인 | 내용 일치: 1/1 | 환각: 1 건

자율 수정: 3 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증